	4. Các văn bản hướng dẫn thi hành
3	Điều khoản phạt HĐ (5% giá trị HĐ) sẽ không có giá trị pháp lý vì - Căn cứ Đ301 mức phạt HĐ do các bên thoả thuận nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ HĐ bị vi phạm.
4	VB khiếu nại : - Nêu lý lẻ việc nguyên phụ liệu là trách nhiệm của Thanh Hải - Làm việc với Cty dệt Thành Công cung cấp ntn thì khi giao hàng như vậy
5	Lập luận : - Theo tinh thần HĐ, Thiên Nga không có nghĩa vụ kiểm tra từng lô nguyên liệu khi nhận gia công. - Cho dù nguyên liệu có khác với loại do hai bên thoả thuận nhưng Thiên Nga tế nhị không muốn hỏi vì không phải là nghĩa vụ theo HĐ. - Vì vậy, Thanh Hải từ chối nhận hàng là không đúng.
6	- HĐ gia công - Hoá đơn nhận và nhập nguyên liệu - Các VB qua lại giữa hai bên khi xảy ra tranh chấp - HĐ thuê kho - Hoá đơn thuê kho
7	Điều khoản phạt 5% do VP HĐ chỉ được chấp nhận khi các bên có thoả thuận trong HĐ.
8	Toà án Q.TB (trụ sở Cty Thanh Hải)

LS.TVPL/HPTN-18/240

Công ty TNHH Song Hà (dưới đây gọi là Công ty SH) có địa chỉ tại Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện theo pháp luật là ông Đào Văn Thanh, Giám đốc Công ty.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ văn hóa BK (dưới đây gọi là Công ty BK) có địa chỉ tại Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện theo pháp luật là bà Lệ Thuỷ, Giám đốc Công ty.

Ngày 23/12/X-6, Công ty BK ký với Công ty SH hợp đồng thuê mặt bằng số 62/HĐ, theo đó Công ty SH cho Công ty BK thuê mặt bằng 462m^2 (bao gồm nhà, diện tích mặt tiền) tọa lạc tại địa chỉ 911 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh để Công ty BK làm văn phòng. Hợp đồng có các điều khoản cơ bản sau:

- Thời gian thuê: 5 năm kể từ ngày bàn giao mặt bằng;
- Giá thuê: 200 triệu đồng/tháng
- Tiền thuê trả vào ngày 25 hàng tháng;
- Bên thuê chịu chi phí điện nước do bên thuê sử dụng theo đồng hồ điện nước;
- Bên thuê được phép sửa chữa nhỏ nhưng không được làm thay đổi cấu trúc nhà cho thuê;
- Nếu chậm thanh toán tiền thuê hàng tháng thì phải chịu lãi theo quy định của ngân hàng nhưng cũng không được chậm quá 2 tháng, nếu không bên cho thuê sẽ thu hồi lại mặt bằng.

Câu hỏi 1 *(1.5 điểm): Nếu bạn là Luật sư của bên cho thuê (Công ty SH), khi soạn thảo hợp đồng nên đưa điều khoản có lợi nào vào trong hợp đồng?*

Câu hỏi 2 *(1,5 điểm): Hãy tư vấn cho các bên những vấn đề pháp lý để hợp đồng ký kết đảm bảo hiệu lực pháp luật*